



P U T U S A N
Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ati Jevianti, bertempat tinggal di jalan tenis no 16 rt 04 rw 010, Sukamiskin, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoga Setia Putra S.H, dan kawan pada kantor hukum YOGA SETIA PUTRA S.H di Jl.Borobudur I No.17, kelurahan Cibeureum, Cimahi Selatan, Kota Cimahi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2025;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat** ;

Lawan:

1.Koperasi Konsumen Mitra Bina Jaya Berdikari, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasim No 455c, Kopo Bizpark Kota Bandung, Cirangrang, Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diego Armando L. Gaol, S.H.,M.H.dk pada kantor Hukum EDNA LAW FIRM, beralamat di Komplek Perkantoran Mitra Sunter No.B-19, Jl.Mitra, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 02/29/EI/EDNA/TEN/V1 tertanggal 12 Agustus 2025;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;

2. KPKNL Bandung, beralamat di Jln Asian Afrika No 114 Kota Bandung, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karman, S.H,M.H. sebagai kepala KPKNL Bandung, dkk berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor SKU-131/MK/WKN.08/2025 tertanggal 07 Agustus 2025;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;

Halaman 1 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Juli 2025 dalam Register Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

URAIAN FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada 30 Oktober 2024 Penggugat melakukan pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian kredit dengan Tergugat I.
2. Bahwa pihak tergugat I telah memberikan fasilitas pinjaman kredit kepada penggugat sebesar RP. 550,000,000, (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2024.
3. Bahwa penggugat menyerahkan sebuah sertifikat Hak Milik Nomor 06378 luas: 176 M² atas nama ATI JEVIANTI yang terletak di Jl. Tennis No 16 RT 004 Rw 010, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;
4. Bahwa penggugat menerima fasilitas pinjaman tersebut tidak sesuai dengan yang sudah disepakati dalam perjanjian kredit yaitu sebesar RP. 550,000,000, (lima ratus lima puluh juta rupiah) Tapi penggugat hanya menerima fasilitas pinjaman tersebut total sebesar Rp. 416.655.331. (empat ratus enam belas juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) yang dibagi dua termin, termin pertama penggugat menerima pada tanggal 30 Oktober 2024 sebesar Rp. 400.850.000 (empat ratus juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan termin kedua pada tanggal 18 November 2024 sebesar Rp. 15.805.331, (lima belas juta delapan ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
5. Bahwa Penggugat melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan Pribadi dan untuk mengembangkan Usaha milik Penggugat;

Halaman 2 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran pada tanggal 5 Desember 2024 Sebesar Rp. 30.000.000, (Tiga puluh juta rupiah), sesuai dengan arahan tergugat I yang menyatakan atau dengan alasan agar penggugat menunjukan itikad baiknya.
7. Bahwa dari bulan pertama pembayaran usaha milik Penggugat mulai tidak stabil dari segi Keuangannya, sehingga penggugat belum bisa melakukan pembayaran;
8. Bahwa Penggugat sadar dengan adanya kewajiban hutang Piutang yang harus tetap di bayarkan dan tidak bisa di hilangkan, dikarenakan adanya itikad baik dari Penggugat, maka Penggugat mencoba datang dan mengirimkan surat kepada Tergugat I untuk mengajukan dan atau meminta Penambahan Jangka Waktu pembayaran sesuai dengan isi poin 1 pasal 3 dalam surat perjanjian kredit "Perjanjian Kredit Ini berlaku untuk jangka waktu 3 tiga bulan terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2024 dan atau berlaku sampai dilunasinya seluruh pinjaman dan perjanjian kredit ini dapat diperpanjang atas permohonan peminjam dan/atau penjamin dan berdasarkan persetujuan dari koperasi" namun tidak di setujui oleh Tergugat I tanpa menyebutkan alasan yang jelas;
9. Bahwa karena tidak diberikan nya penambahan Jangka Waktu pembayaran oleh Tergugat I, Penggugat mencoba usaha kembali untuk mencari guna memenuhi kebutuhan Pembayaran Piutang kepada penggugat I, namun usaha itu nihil dengan keadaan kondisi financial Penggugat yang semakin Merosot dan Hancur serta tidak bisa lagi untuk membayar Piutang kewajiban tersebut;
10. Bahwa walaupun dimasa sulit dengan penuh itikad baik Penggugat masih berusaha untuk memenuhi kebutuhan pembayaran tersebut, serta masih Kooperatif melakukan Komunikasi dengan Tergugat I;
11. Bahwa penggugat pada tanggal 30 Juni 2025 mendapatkan surat pemberitahuan dari TERGUGAT I dengan No: 06/MBJB-Bis/VI/2025, perihal Rincian tagihan pelunasan, namun penggugat sangat tercengang dan heran saat melihat dan membaca rincian tagihan tersebut menjadi total sebesar Rp. 971.264.000. (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
12. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2025 TERGUGAT I mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang, yang mana surat tersebut secara singkat menerangkan bahwa agunan milik penggugat telah didaftarkan

Halaman 3 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT II;

13. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2025 ada beberapa orang dari tergugat I datang kerumah penggugat dan mengecat salah satu tembok rumah milik penggugat yang bertulisan "Rumah ini dalam pengawasan Koperasi MITRA BJB"
14. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2025 penggugat mengirimkan surat keberatan atas penyemprotan tembok rumah milik penggugat, sebab mengingat penggugat masih tetap mengusahakan penyelesaian hutang dengan cara akan menjual aset tersebut secara mandiri;
15. Bahwa penggugat keberatan atas harga aset yang diterbitkan oleh tergugat I dan Tergugat II karena harga tersebut sangatlah jauh dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
16. Bahwa sampai penggugat mengajukan surat gugatan ini, penggugat tidak pernah mendapat surat apapun dari Tergugat II, dikarenakan penggugat mendapatkan informasi dari Tergugat I bahwa agunan tersebut sudah didaftarkan kepada Tergugat II dan sudah keluar nomor register Lelang dari Tergugat II;
17. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam pelaksanaan proses Lelang tidak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, Karena asas Perbuatan Melawan Hukum tersebut akibat "kerugian" pada pihak Penggugat maka hal ini bisa dimaknai bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Telah sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata;
18. Bahwa PARA TERGUGAT telah menunjukkan adanya itikad buruk dengan memanfaatkan penyalahgunaan hak (misbruik van recht) serta adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, yang sejak awal ingin menghilangkan Hak Penggugat dan Ahli Waris lainnya. Hal tersebut sangat merugikan Penggugat, maka unsur Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata sangatlah bersesuaian. Dan semboyan hukum "Juris praecepta sunt haec, honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere" (hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya) Secara nyata dan jelas tidak di dapatkan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada prinsipnya ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata tidak dijumpai pengertian atau rumusan secara definitif, namun dalam Praktik Peradilan di Indonesia dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3191K/Pdt.G/1984, tanggal 8 Februari 1984, dimana disebutkan suatu Perbuatan Melawan Hukum dianggap Perbuatan Melawan Hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketertiban serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat.

20. Bahwa perbuatan tergugat I yang telah melakukan pendaftaran Lelang terhadap tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan tidak ada musyawarah ataupun merundingkan terlebih dahulu bersama Penggugat;

21. Bahwa perbuatan tergugat II yang mengiklankan aset yang tidak sesuai Nilai jual objek pajak (NJOP) merupakan perbuatan melawan hukum;

22. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan atas hak yang sah dan tidak dapat disangkal oleh PARA TERGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi.

Berdasarkan seluruh uraian serta alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan dan dijelaskan oleh PENGGUGAT, sangat berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan untuk mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang diajukan oleh Para Penggugat. Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan **Tergugat I, dan Tergugat II**, merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak **Penggugat**;

Halaman 5 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum membuat dan mengiklankan aset tersebut dengan harga yang sangat jauh dari Nilai Jual Objek pajak yang dilakukan oleh **Tergugat I dan Tergugat II**;
4. Menghukum Para Tergugat tidak mendapat hak dari padanya tidak berhak memasuki, menguasai dan memiliki tanah dan bangunan obyek sengketa / obyek lelang;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Bilamana Ketua Cq. Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang oleh pengadilan ini sebagai peradilan yang adil dan benar (Ex Aequo Et Bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir dengan kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jelly Nasserri, S.H..Mh, Notaris pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Oktober 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH

SURAT KUASA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENCANTUMKAN OBJEK GUGATAN SEBAGAIMANA DIPERSYARATKAN DALAM PASAL 123 (1) HIR, SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG ("SEMA") NO. 6 TAHUN 1994 TERTANGGAL 14 OKTOBER 1994 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 288 K/PDT/1986

Halaman 6 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Merujuk pada surat kuasa Penggugat tertanggal 22 Juli 2025 sebagaimana dilampirkan dalam platform e-Court Mahkamah Agung dan ditunjukkan pada Majelis Hakim Yang Mulia pada persidangan tertanggal 8 September 2025 diketahui bahwa surat kuasa Penggugat menyebutkan sebagaimana kami kutip di bawah ini:

*"Untuk hal tersebut Penerima Kuasa diberikan hak dan kewenangan penuh untuk menghadap dan berbicara di depan Majelis Persidangan, melakukan Mediasi, membuat, menandatangani dan mengajukan **Gugatan**, Menerima dan Memeriksa Jawaban atas Gugatan, membuat dan menandatangani serta mengajukan Replik [...]"*

(cetak tebal adalah penekanan dari Tergugat I)

2. Surat kuasa Penggugat hanya sekedar menyebut "Gugatan" dan tidak menyebutkan gugatan itu sendiri tentang apa bahkan juga tidak setidaknya menyebutkan pokok gugatannya misalnya gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, surat kuasa penggugat tidak memenuhi persyaratan suatu surat kuasa khusus untuk mengajukan Gugatan yang artinya surat kuasa Penggugat merupakan surat kuasa yang bersifat umum atau tidak khusus.
3. Pasal 123 (1) HIR secara umum mengatur bahwa *"kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan **surat kuasa khusus**, kecuali kalau pemberi kuasa itu hadir [...]"*.
4. SEMA No. 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994, secara spesifik menyebutkan bahwa:

*"surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa **surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu**, misalnya:*

*a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam **perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya [...]"***

Halaman 7 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(cetak tebal adalah penekanan dari Tergugat I)

5. Selanjutnya, kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No. 288 K/Pdt/1986 juga secara terang menegaskan bahwa "**surat kuasa khusus yang tidak menyebut objek gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah**".

(cetak tebal adalah penekanan dari Tergugat I)

6. Sebagai tambahan, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ke-11, halaman 15, menyimpulkan penerapan syarat kuasa khusus berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

"i. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;

ii. menyebut kompetensi relatif,

iii. menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan

*iv. **menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.***

*Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. **Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah.**"*

(cetak tebal adalah penekanan dari Tergugat I)

7. **Pada faktanya, surat kuasa Penggugat sama sekali tidak mencantumkan objek gugatan/sengketa** dimana jenis objek gugatan/sengketa yang diajukan baru terlihat pertama kali pada perihal surat gugatan Penggugat, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum. Sedangkan, surat kuasa Penggugat hanya sekedar menyebutkan mengajukan "Gugatan".



8. Dengan demikian, secara hukum surat kuasa Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat formal suatu surat kuasa khusus dan oleh karenanya, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK BERIKTIKAD BAIK DALAM PROSES MEDIASI

PRINSIPAL PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK PERNAH HADIR DALAM PROSES MEDIASI PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG

9. Proses mediasi perkara ini dilakukan sebanyak 4 (empat) kali di Pengadilan Negeri Bandung yaitu pada tanggal 16 September 2025, 23 September 2025, 30 September 2025 dan 7 Oktober 2025 dengan mediator non-hakim Dr. Jelly Nasser, S.H., M.H., mediator pada Pengadilan Negeri Bandung. Pada mediasi pertama tertanggal 16 September 2025, prinsipal Tergugat I telah hadir dalam mediasi namun prinsipal Penggugat sama sekali tidak pernah menghadiri setiap jadwal mediasi.
10. Pasal 6 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (“**Perma Mediasi**”) menyatakan “**Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.**”. Selanjutnya ketentuan Pasal 22 (1) Perma Mediasi menyebutkan bahwa dalam hal penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara.
11. Selain itu, sebagai referensi, terdapat suatu putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 316/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim tertanggal 30 Oktober 2024 sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 262/Pdt/2025/PT DKI tertanggal 10 Maret 2025 yang pernah memutuskan suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan Penggugat tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi. Berikut kami kutip pertimbangan hukumnya:

Halaman 9 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



"Menimbang bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan ayat (2) yang menyatakan Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi, dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tentang Para Penggugat tidak beriktikad baik dalam Proses Mediasi oleh karena beralasan hukum maka dapat dikabulkan."

12. Mengingat posisi Penggugat adalah pihak yang mengajukan Gugatan dan merupakan pihak yang sangat berkepentingan, maka seharusnya prinsipal Penggugat setidaknya pernah menghadiri langsung proses mediasi jika memang Penggugat beriktikad baik. Namun, pada faktanya, prinsipal Penggugat tidak pernah sama sekali menghadiri proses mediasi. Dengan demikian, sesuai dengan uraian di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS OBJEK SENGKETANYA KARENA TIDAK MENGURAikan SECARA JELAS DAN RINCI PERBUATAN YANG DIDALILKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

13. Dalam posita Butir 17 dan 18 Gugatan, Penggugat hanya sekedar menyebutkan 2 (dua) ketentuan yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Pasal 1365 KUHPerdara. Penggugat tidak memberikan penjelasan mengenai perbuatan apa yang dianggap melawan hukum dan ketentuan mana dari kedua ketentuan dimaksud yang dilanggar sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Akibatnya, posita Gugatan Penggugat tidak dapat dimengerti sebenarnya perbuatan mana dari Tergugat I yang

Halaman 10 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



menurut tergugat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. sehingga mengakibatkan Gugatan menjadi kabur (*obscur libel*).

14. Selain itu, dasar dari hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah merupakan perjanjian kredit sebagaimana diakui dengan tegas oleh Penggugat dalam Butir 4 Gugatan-nya sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

“Bahwa penggugat menerima fasilitas pinjaman tersebut tidak sesuai dengan yang sudah disepakati dalam perjanjian kredit yaitu sebesar RP. 550,000,000. (lima ratus lima puluh juta rupiah).”

15. Kemudian, Penggugat juga melampirkan bukti berupa perjanjian kredit dalam platform e-Court Mahkamah Agung yang menjadi dasar, Namun demikian, dalam butir-butir posita lainnya Gugatan, Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I meskipun tanpa setidaknya menyebutkan perbuatan mana dari Tergugat I yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Terlebih lagi, dalam petitumnya Penggugat meminta untuk menyatakan perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum. Jika dasar posita bersumber pada suatu perjanjian, jelas tidak tepat dalam jika petitumnya diminta suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum.
16. Berdasarkan uraian di atas, jelas Gugatan Penggugat tidak disusun secara cermat sehingga menyebabkan Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Oleh karenanya, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**D. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR
GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN SEBELUM ADANYA
PERISTIWA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAK ADA KERUGIAN
NYATA YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT.**

Halaman 11 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



17. Bahwa selain kabur, Gugatan Penggugat juga prematur, karena diajukan sebelum adanya peristiwa hukum yang nyata dan menimbulkan kerugian aktual. Pada faktanya, pada saat Gugatan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bandung, yaitu pada tanggal 25 Juli 2025, pelaksanaan lelang belum pernah dilakukan, bahkan proses verifikasi administratif di KPKNL masih berlangsung dan pada saat itu KPKNL belum menerbitkan penetapan apa pun. Oleh karena itu, tidak ada tindakan nyata yang menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat pada saat Gugatan diajukan. Terlebih, pada saat Gugatan diajukan tidak ada kerugian apa pun terhadap Penggugat dan terbukti dengan tidak adanya permintaan penggantian kerugian dalam petitum Gugatan Penggugat karena memang pada faktanya tidak ada kerugian.
18. Bahwa dengan demikian, karena baik dari sisi waktu maupun substansi belum terdapat peristiwa apa pun yang berakibat hukum terhadap Penggugat, maka Gugatan Penggugat secara hukum belum dapat diperiksa dan diputus. Oleh sebab itu, eksepsi ini beralasan hukum untuk dikabulkan, dan Tergugat I dengan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

19. Majelis Hakim Yang Mulia, di samping eksepsi yang telah kami sampaikan tersebut di atas, Tergugat I dengan ini juga menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara terhadap Gugatan Penggugat. Tergugat I dengan ini kembali menyatakan dan menegaskan bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil dan/atau pernyataan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil dan/atau pernyataan yang secara tegas dan terang diakui dan diterima oleh Tergugat I.
20. Seluruh tindakan Tergugat I dalam hubungan hukum dengan Penggugat telah dilakukan secara sah, sesuai dengan perjanjian kredit dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum, niat jahat, atau kesalahan prosedur sama

Halaman 12 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



sekali tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

21. Tergugat I juga menyatakan bahwa dalil-dalil Tergugat I dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Tergugat I dalam bagian eksepsi sebelumnya dan begitu juga sebaliknya (*mutatis mutandis*).

A. GUGATAN PENGUGAT HARUS DITOLAK KARENA DALIL POSITA GUGATAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YANG SEBENARNYA, TIDAK BERDASARKAN HUKUM, DAN PENGUGAT SENDIRI TELAH MENAKUI BAHWA PENGUGAT TELAH DALAM KEADAAN GAGAL BAYAR

22. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat I terdapat hubungan hukum yang sah berupa Perjanjian Kredit No. CR010800106137 tertanggal 30 Oktober 2024 dengan plafon kredit sebesar Rp550.000.000 ("**Perjanjian Kredit**") dengan jaminan berupa 1 (satu) unit rumah tinggal atas nama Penggugat di atas bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 06378/Sukamiskin yang terletak di Jl. Tennis No. 16, RT 004/RW 010, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung ("**Objek Jaminan**") untuk dibebankan dengan Hak Tanggungan dalam menjamin pelunasan utang Penggugat kepada Tergugat I.

23. Fasilitas kredit dalam Perjanjian Kredit tersebut disetujui oleh Penggugat dan Tergugat I setelah melalui proses administrasi dan analisa kelayakan kredit, yang kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis serta ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Perlu ditegaskan, bahwa pemberian fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit pada awalnya diberikan kepada Penggugat atas permohonan Penggugat sendiri yang diajukan kepada Tergugat I secara sadar dan atas keinginan Penggugat sendiri sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penegasan Persetujuan Kredit tertanggal 30 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Selain itu, Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud di atas juga disertai dengan penandatanganan Surat Pernyataan Penyerahan Aset Sukarela yang menyerahkan Objek Jaminan sebagai jaminan pelunasan.
25. Dengan demikian, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I telah terbentuk secara sah dan tertulis berdasarkan Perjanjian Kredit yang secara terang dan jelas mengatur jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga, biaya administrasi, denda, Objek Jaminan yang merupakan agunan yang dijamin, biaya-biaya lainnya, serta syarat dan ketentuan lainnya.
26. Selanjutnya, Perjanjian Kredit tersebut diperbarui dengan Perjanjian Kredit Addendum No. CR010800106147 tertanggal 24 April 2025 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I dengan ketentuan jangka waktu 2 (dua) bulan dan penurunan suku bunga per bulan dari plafon pinjaman ("**Addendum Perjanjian Kredit**").
27. Dengan ini perlu ditegaskan bahwa terjadinya Addendum Perjanjian Kredit adalah atas permohonan tertulis perpanjangan jangka waktu pembayaran dari Penggugat sendiri setelah sebelumnya beberapa kali diperingatkan oleh Penggugat secara tertulis sehubungan dengan tunggakan pembayaran utang. Hal ini dibuktikan dengan dikirimkannya surat-surat berikut ini dari Tergugat I kepada Penggugat:
 - a. Surat Himbauan I No. 01/MBJB-Bis/III/2025 tertanggal 7 Maret 2025;
 - b. Surat Himbauan II No. 02/MBJB-Bis/III/2025 tertanggal 20 Maret 2025;
 - c. Surat Peringatan I No. 01/MBJB-Bis/IV/2025 tertanggal 8 April 2025; dan
 - d. Surat Peringatan II No. 05/MBJB-Bis/IV/2025 tertanggal 17 April 2025.
28. Dalam surat-surat tersebut di atas, Tergugat I secara terbuka menyampaikan perincian tunggakan, bunga, dan denda keterlambatan, serta memberi tenggat waktu pelunasan yang wajar sebelum dilakukan langkah hukum lebih lanjut berdasarkan Perjanjian Kredit.

Halaman 14 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Oleh karena itu, uraian di atas membuktikan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah merupakan hubungan utang piutang dengan menjaminkan Objek Jaminan sebagai jaminan pelunasan utang Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit dan Addendum Perjanjian Kredit.
30. Berdasarkan uraian di atas juga membuktikan bahwa dalil penggugat dalam Butir 8 dan 9 Gugatan-nya yang menyatakan permohonan penambahan jangka waktu pinjaman/kredit tidak disetujui oleh Tergugat I adalah tidak benar dan dibuat-buat.

A.1. DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN MENERIMA FASILITAS KREDIT HANYA SEBESAR RP416.655.331 ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA

31. Penggugat dalam Butir 4 Gugatan-nya menyatakan hanya menerima fasilitas kredit sebesar Rp416.655.311 dari total fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit sejumlah Rp550.000.000. Dengan ini Tergugat I membantah dengan tegas dan menjelaskan bahwa berdasarkan kuitansi pembayaran tertanggal 30 Oktober 2024 yang ditandatangani Penggugat sendiri, Penggugat menyatakan telah seluruh fasilitas kredit sejumlah Rp550.000.000 sebagai bukti pencairan fasilitas pinjaman atas nama Penggugat.
32. Selain itu, perlu diluruskan bahwa berdasarkan **Surat Penegasan Persetujuan Kredit tertanggal 30 Oktober 2024 dan Perjanjian Kredit yang keduanya disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat**, secara tegas mengatur bahwa pada saat pencairan plafon kredit sejumlah Rp550.000.000, Penggugat berkewajiban untuk membayar kewajiban-kewajiban awal Penggugat sebagai berikut:
- a. Biaya administrasi, sebesar Rp55.000.000;
 - b. Biaya pendaftaran, sebesar Rp150.000;
 - c. Bunga pinjaman bulan pertama, sebesar Rp55.000.000;
 - d. Biaya Akta Pembebanan Hak Tanggungan Notaris/PPAT, sebesar Rp19.000.000;

Halaman 15 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



e. Pembayaran PBB yang tertunggak atas Objek Jaminan (tahun 2020 sampa dengan tahun 2024 beserta biaya admin) yang secara hukum menjadi tanggungan Penggugat selaku debitur dan pemberi jaminan, sebesar Rp4.192.169 yang dibayarkan dari retensi dana sebesar Rp20.000.000. Sehingga sisa retensi yang diberikan kepada Penggugat (setelah dikurangi biaya administrasi transfer antar bank sebesar Rp2.500) adalah sebesar Rp15.805.331 dan diterima kembali oleh Penggugat pada tanggal 18 November 2024.

33. Sehingga total jumlah kewajiban awal Penggugat yang harus diselesaikan di awal sebagaimana diuraikan di atas adalah sebesar Rp133.344.699. Oleh karenanya, terbukti bahwa Penggugat telah mengakui menerima seluruh fasilitas kredit sejumlah Rp550.000.000, dan setelah seluruh komponen kewajiban awal Penggugat dibayarkan, menyisakan sejumlah Rp416.655.331.

A.2. PENGUGAT MENAKUI DENGAN TEGAS BAHWA PENGUGAT TELAH GAGAL BAYAR DAN MELANGGAR KETENTUAN PERJANJIAN KREDIT DAN ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT

34. Dalam Gugatannya, Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa Penggugat telah dalam keadaan gagal bayar sebagaimana di antaranya kami uraikan sebagai berikut:

- a. Butir 8 Gugatan Penggugat menyatakan "*Penggugat sadar dengan adanya kewajiban hutang piutang yang tetap dibayarkan dan tidak bisa di hilangkan [...]*"; dan
- b. Butir 9 Gugatan Penggugat menyatakan "*kondisi finansial Penggugat yang semakin Merosot dan Hancur serta tidak bisa lagi untuk membayar Piutang kewajiban tersebut*".

35. Dengan demikian, sudah jelas bahwa Tergugat I selaku kreditor dan pemegang hak tanggungan atas Objek Jaminan berhak untuk melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan



perundangan-undangan yang berlaku untuk memperoleh pelunasan atas utang Penggugat dengan memohonkan pelelangan kepada KPKNL.

A.3. PERNYATAAN PENGGUGAT YANG MENYATAKAN PENGGUGAT TELAH BERIKTIKAD BAIK ADALAH KELIRU. PADA FAKTANYA TERGUGAT I TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN RESTRUKTURISASI DAN KERINGANAN DENGAN MENYETUJUI ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT.

36. Penggugat dalam Gugatan-nya juga secara tegas mengakui bahwa Penggugat telah beritikad baik untuk melakukan komunikasi dengan Tergugat I, serta berupaya untuk melunasi hutang dengan cara menjual asetnya sendiri. Terhadap dalil tersebut, Penggugat pernah menyampaikan keinginan untuk menjual aset jaminan secara mandiri, tetapi hal tersebut tidak pernah disetujui oleh Penggugat mengingat Penggugat sudah dalam keadaan gagal bayar dan melanggar ketentuan Perjanjian Kredit dan Addendum Perjanjian Kredit.
37. Adalah suatu perbuatan yang tidak benar dan melanggar hukum dalam hal suatu debitur yang menjaminkan objek jaminannya dalam perjanjian kredit berusaha untuk menjual sendiri objek jaminannya. Hal ini jelas melanggar tujuan utama suatu pemberian jaminan dan secara tegas dilarang untuk dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perjanjian Kredit, dan surat-surat lainnya yang disepakati di awal antara Penggugat selaku debitur dan pemberi jaminan dengan Tergugat I selaku kreditur dan penerima jaminan.
38. Berbanding terbalik dengan pernyataan Penggugat dalam Gugatannya, Tergugat I justru telah menunjukkan itikad baik dan memberikan keringgaran waktu dan pengurangan beban bunga serta peniadaan biaya tambahan dengan menyetujui Addendum Perjanjian Kredit atas permohonan tertulis Penggugat sendiri. Hal ini membuktikan adanya kesempatan kedua untuk menyelesaikan kewajiban. Namun, kesempatan tersebut kembali diabaikan oleh Penggugat. Oleh karenanya, gagal bayar yang dialami Penggugat adalah akibat kelalaiannya sendiri, bukan akibat tindakan atau kesalahan dari pihak Tergugat I.

Halaman 17 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



39. Berdasarkan hal tersebut, pernyataan bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan kelonggaran waktu pembayaran atau kesempatan restrukturisasi adalah **tidak benar, menyesatkan, dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuduh adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I**. Pada faktanya Tergugat I telah memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran dan **Penggugat juga secara tertulis mengakui masih memiliki sisa kewajiban sebesar Rp828.000.000 dan meminta waktu tambahan untuk melunasinya**. Akan tetapi, setelah Addendum Perjanjian Kredit ditandatangani, Penggugat tetap tidak melakukan pembayaran sesuai jadwal yang baru, sehingga kembali menunggak. Dengan demikian, Tergugat I telah memenuhi kewajiban moral untuk memberi kesempatan kepada Penggugat selaku debitur yang telah gagal bayar, sedangkan Penggugat sendiri yang gagal memanfaatkan kesempatan itu dengan baik.

B. GUGATAN PENGGUGAT KELIRU DALAM MEMAHAMI KONSEP DASAR PENYERAHAN ASET DALAM PERJANJIAN KREDIT

40. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang menggunakan Objek Jaminan milik Penggugat sebagai dasar pelaksanaan lelang adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan tidak memiliki dasar hukum. Dalil tersebut keliru dan menyesatkan, karena justru penyerahan jaminan merupakan bagian yang sah dan disepakati sejak awal Perjanjian Kredit disepakati dan ditandatangani. Penggugat secara sadar dan sukarela menyerahkan Objek Jaminan tersebut sebagai jaminan, yang menjadi dasar hukum sah bagi Tergugat I untuk memohonkan lelang atas Objek Jaminan apabila terjadi kelalaian, gagal bayar atau wanprestasi.
41. Berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Aset Sukarela tertanggal 30 Oktober 2024 dan Surat Pernyataan Penyerahan Aset Sukarela tertanggal 24 April 2025, Penggugat secara sukarela dan dengan kehendaknya sendiri menyerahkan Objek Jaminan atas nama Penggugat sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diterimanya. Kedua surat tersebut juga secara tegas memuat klausul pemberian kuasa kepada

Halaman 18 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



Tergugat I untuk menjual objek jaminan apabila Penggugat lalai melunasi kewajibannya. Dengan demikian, tidak ada unsur paksaan maupun cacat kehendak dalam proses pengikatan jaminan, dan seluruh dokumen dibuat serta ditandatangani secara sah dan bahkan dengan persetujuan suami Penggugat.

42. Lebih lanjut, Objek Jaminan yang dijadikan jaminan secara hukum merupakan milik pribadi Penggugat, bukan harta waris sebagaimana didalilkan dan dikaburkan Penggugat dalam butir 18 Gugatan-nya. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yuridis dari sertipikat hak milik fisik dan sertifikat elektronik Objek Jaminan yang terdaftar atas nama Penggugat sendiri di Kantor Pertanahan Kota Bandung.
43. Sebagaimana Penggugat seharusnya pahami, sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti kuat yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegangnya maupun pihak ketiga lainnya sehingga Tergugat I selaku kreditor berpedoman pada data yuridis dari sertipikat Objek Jaminan yang mencantumkan nama Penggugat sebagai satu-satunya yang terdaftar. Oleh karenanya, tuduhan bahwa Tergugat I turut melanggar ingin menghilangkan hak penggugat dan ahli waris adalah tidak berdasar, tanpa merujuk pada bukti apa pun dan tidak relevan.
44. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang mencoba menafsirkan penjaminan sebagai bentuk pelanggaran hukum adalah tidak berdasar dan justru menunjukkan kegagalan logika dalam memahami tujuan penjaminan Objek Jaminan. Pada saat menerima pencairan fasilitas pinjaman/kredit, Penggugat dengan suka rela menyerahkan Objek Jaminan, namun setelah gagal memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dan Addendum Perjanjian Kredit, justru Penggugat berupaya menjadikan jaminan tersebut sebagai dasar Gugatan. Tindakan demikian jelas merupakan bentuk itikad tidak baik dari Penggugat, yang berusaha membatalkan konsekuensi hukum dari perjanjian yang secara sadar ditandatangani Penggugat sendiri. Dengan demikian, segala keberatan Penggugat mengenai Objek Jaminan sudah sepatutnya dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak seluruhnya.



C. KETENTUAN MENGENAI JUMLAH TAGIHAN, BUNGA, DAN DENDA KETERLAMBATAN TELAH SECARA TERANG DISEPAKATI OLEH PENGUGAT SEJAK AWAL PERJANJIAN KREDIT DAN JUGA KEMUDIAN SECARA BERKALA JUMLAHNYA DIAKUI PENGUGAT

45. Dalam Butir 11 Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa dirinya “*sangat tercengang*” saat membaca perincian tagihan sebesar Rp971.264.000 sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan tertanggal 30 Juni 2025. Terhadap dalil tersebut, Tergugat I dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada unsur kejutan atau ketidaktahuan dari pihak Penggugat mengenai jumlah kewajiban dan besaran bunga, sebab seluruh ketentuan tersebut telah dijelaskan secara transparan sejak awal akad kredit, dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Kredit dan Addendum Perjanjian Kredit, dan kemudian ditandatangani langsung oleh Penggugat. Perjanjian Kredit secara tegas menyebutkan bunga sebesar 10% per bulan dari plafon pinjaman, biaya administrasi Rp55.000.000, serta denda keterlambatan sebesar 10% per bulan dari bunga berjalan yang belum terbayar.
46. Bahwa lebih lanjut, ketika dilakukan restrukturisasi berdasarkan permohonan Penggugat, ketentuan bunga tersebut justru diperlunak melalui Addendum Perjanjian Kredit, yang menurunkan bunga menjadi 8% per bulan (flat) dan meniadakan biaya administrasi baru. Addendum Perjanjian Kredit ini juga mencantumkan secara jelas kewajiban bunga yang belum terbayar sebesar Rp278.000.000, sebagaimana tertera dalam lampiran addendum yang turut ditandatangani oleh Penggugat. Artinya, seluruh perincian bunga, denda keterlambatan, dan akumulasi kewajiban telah diberikan secara tertulis dan diketahui sepenuhnya oleh Penggugat sebelum Addendum Perjanjian Kredit ditandatangani.
47. Maka dari itu, pernyataan Penggugat yang mengaku terkejut atas nilai tagihan sebesar Rp971.264.000 tidak memiliki dasar faktual dan justru menunjukkan upaya untuk mengaburkan fakta bahwa Penggugat sebelumnya telah berulang kali menerima dan bahkan mengakui perincian kewajiban tertunggak melalui surat penagihan dan peringatan resmi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Peringatan I tertanggal 8 April 2025,
- b. Surat Peringatan II tertanggal 17 April 2025, dan
- c. Surat Rincian Tagihan tertanggal 30 Juni 2025 dan 7 Juli 2025.

Surat-surat dimaksud berisi perincian perhitungan angka yang sama, konsisten, dan disampaikan secara patut dan sah secara tertulis.

48. Selain itu, pada tanggal 24 April 2025, **Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat I yang secara jelas di dalamnya Penggugat mengakui bahwa sampai tanggal surat dimaksud sisa kewajiban angsuran Penggugat adalah sebesar Rp828.000.000.**

49. Dengan demikian, tidak ada kesalahan perhitungan atau pelanggaran asas keterbukaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit dan oleh karenanya **dalil Penggugat mengenai “keterkejutan” terhadap nilai tagihan jelas tidak berdasar dan cenderung dibuat-buat.**

D. PELAKSANAAN PENAGIHAN DAN PEMBERITAHUAN LELANG OLEH TERGUGAT I TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERJANJIAN KREDIT, PROSEDUR LELANG, DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

50. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I secara tiba-tiba melakukan tindakan penagihan dan pendaftaran lelang tanpa pemberitahuan yang layak. **Dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai fakta hukum**, karena jauh sebelum pelaksanaan lelang, Tergugat I telah melakukan serangkaian penagihan secara resmi dan berjenjang, mulai dari surat himbauan tertanggal 7 Maret 2025, surat himbauan tertanggal 20 Maret 2025, surat peringatan pertama tertanggal 8 April 2025, surat peringatan kedua tertanggal 17 April 2025, hingga surat peringatan ketiga tertanggal 30 Juni 2025. Seluruh surat tersebut telah dikirimkan secara sah dan masing-masing mencantumkan tenggat waktu pelunasan yang wajar, perincian jumlah kewajiban, serta konsekuensi hukum apabila Penggugat tetap lalai.

51. Bahwa tidak hanya melalui surat-surat tersebut, Tergugat I juga memberikan kesempatan dengan cara restrukturisasi melalui Addendum Perjanjian Kredit, namun Penggugat tetap tidak menunjukkan itikad baik

Halaman 21 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pelunasan. Oleh karenanya, tindakan Tergugat I untuk mendaftarkan Objek Jaminan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ("KPKNL") Bandung melalui Surat Permohonan Lelang No. 026/MBJB/VII/2025 tertanggal 7 Juli 2025 bukanlah tindakan sepihak, melainkan langkah lanjutan yang sah dan merupakan hak hukum selaku kreditor sesuai Perjanjian Kredit.

52. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tuduhan Penggugat bahwa tindakan Tergugat I dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan adalah **tidak berdasar dan bertentangan dengan kronologi fakta**. Justru Tergugat I telah menunjukkan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prosedur administratif sebelum mengajukan lelang. Seluruh langkah Tergugat I dilakukan secara bertahap, transparan, dan terdokumentasi, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan melawan hukum, melainkan pelaksanaan hak hukum atas Objek Jaminan yang telah diserahkan secara sah oleh Penggugat. Dengan demikian, dalil Penggugat mengenai pelaksanaan penagihan dan pemberitahuan lelang sudah sepatutnya dinyatakan **tidak beralasan**.

D.1. TERGUGAT I MEMILIKI HAK PENUH UNTUK MELAKUKAN SEGALA UPAYA UNTUK MENGAMANKAN OBJEK JAMINAN AKIBAT KEGAGALAN BAYAR DARI PENGGUGAT

53. Bahwa dalam posita Gugatan, Penggugat menyatakan keberatan terhadap tindakan Tergugat I yang membuat tanda pada tembok rumah milik Penggugat dengan tulisan "*Rumah Ini Dalam Pengawasan Koperasi MITRA BJB*", dan menuduh bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak milik.
54. Dalil tersebut tidak berdasar dan karena tindakan pengawasan atas Objek Jaminan tersebut justru dilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang secara sah diberikan oleh Penggugat sendiri melalui Surat Pernyataan Penyerahan Aset Sukarela tertanggal 30 Oktober 2024 dan diperbarui pada 24 April 2025. Dalam kedua dokumen tersebut secara tegas disebutkan bahwa **Penggugat memberikan kuasa penuh kepada Tergugat I untuk menjual, menguasai, dan menjaga objek jaminan hingga seluruh kewajiban dilunasi**.

Halaman 22 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



55. Bahwa pemasangan tanda dengan tulisan pengawasan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, **melainkan bentuk tindakan preventif dan administratif untuk mencegah Objek Jaminan agar tidak dialihkan atau dimanfaatkan oleh Penggugat atau pihak lain secara melawan hukum** selama proses pelunasan atau prosedur pelaksanaan pendaftaran lelang berlangsung. Langkah tersebut merupakan praktik wajar dalam dunia pembiayaan, terutama ketika debitur telah lalai melunasi kewajiban dan masih menempati objek jaminan.
56. **Perlu ditegaskan bahwa pemasangan tanda dilakukan atas persetujuan Penggugat dan dihadiri dan disaksikan oleh suami Penggugat serta adik dari Penggugat sendiri dibuktikan dengan dokumentasi foto dan tidak terdapat keberatan dalam bentuk apa pun.**
57. Perlu dipahami bahwa Penggugat sendiri berulang kali menyampaikan keinginan untuk menjual Objek Jaminan secara mandiri dan ditolak oleh Tergugat I. Maksud Penggugat tersebut jelas mengkhawatirkan, melawan hukum, dan melanggar ketentuan Perjanjian Kredit. Bahkan dalam Butir 14 Gugatan Penggugat, Penggugat masih dengan tegas menyatakan:
- “penggugat masih tetap mengusahakan penyelesaian hutang dengan cara akan **menjual aset tersebut secara mandiri**”*
(cetak tebal adalah penekanan dari Tergugat I)
58. Ditambah lagi, dalam surat keberatan yang baru diajukan Penggugat kepada Tergugat I seminggu kemudian, yaitu tanggal 14 Juli 2025 sebagaimana dirujuk dalam Butir 14 Gugatan-nya, Penggugat juga memaksakan kehendaknya untuk melakukan penjualan secara mandiri yang jelas melawan hukum sebagaimana kami kutip sebagai berikut:
- “Saya telah menunjukkan komitmen untuk melunasi utang dengan menjual aset melalui jalur resmi (bank/agen properti).”*



59. Sedangkan pada faktanya dalam Pasal 3 Perjanjian Kredit secara tegas mengatur sebagai berikut:

*“Selama Perjanjian Kredit berlaku, Peminjam dan/atau Penjamin **dilarang untuk menjual atau memindahkan hak, menjaminkan atau mempertanggungkan atau menyewakan barang jaminan yang dijaminakan dengan cara bagaimanapun juga tanpa izin tertulis dari KOPERASI.**”*

(cetak tebal adalah penekanan dari Tergugat I)

60. Selain itu, dalam Pasal 7 Perjanjian Kredit yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat I jelas mengatur bahwa:

*“**KOPERASI berhak dengan nama dan cara apapun juga melakukan tindakan-tindakan hukum untuk mengamankan kepentingan KOPERASI atas barang-barang jaminan**”*

(cetak tebal adalah penekanan dari Tergugat I)

61. Dengan demikian, tindakan pemasangan tanda tersebut justru dimaksudkan untuk sekedar melindungi kepentingan hukum kedua belah pihak, dan merupakan pelaksanaan hak dari Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Aset Sukarela, Perjanjian Kredit dan surat serta ketentuan lainnya yang berlaku.

62. Oleh karena itu, tuduhan Penggugat yang menafsirkan tindakan tersebut sebagai bentuk *“perbuatan melawan hukum”*, *quod non*, tidak memiliki dasar yuridis. Dalam praktik pembiayaan, hak kreditur untuk mengamankan objek jaminan merupakan konsekuensi langsung dari Perjanjian Kredit dan Surat Penyerahan Aset Sukarela. Selama tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan perjanjian yang disepakati para pihak, beralasan, dan bertujuan untuk menjaga objek jaminan tetap utuh, maka tindakan Tergugat I dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalil Penggugat pada Gugatannya dan petitum Penggugat yang meminta menghukum Para Tergugat tidak mendapat hak dari padanya, tidak berhak memasuki, menguasai Objek Jaminan tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak seluruhnya.

D.2. PERNYATAAN PENGGUGAT MENGENAI NILAI LIMIT LELANG DI BAWAH NILAI JUAL OBJEK PAJAK (“NJOP”) ADALAH PREMATUR

Halaman 24 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



DAN TIDAK TEPAT KARENA PADA SAAT GUGATAN DIAJUKAN
BELUM TERDAPAT PENETAPAN RESMI TERKAIT NILAI LIMIT
LELANG DAN TIDAK MELANGGAR PERATURAN APA PUN.

63. Dalam Butir 15 Gugatan-nya, Penggugat menyatakan keberatan atas nilai limit lelang yang ditetapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan alasan bahwa nilai tersebut "*sangat jauh di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)*" dan karenanya dianggap merugikan. Dalil tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
64. Pada faktanya, nilai limit yang dipersalkan oleh Penggugat merupakan nilai awal yang yaitu sebesar Rp999.000.000. Nilai tersebut bersifat awal dan masih dalam tahap administratif verifikasi di KPKNL dan belum diterima oleh KPKNL. **Setelah dilakukan proses evaluasi dan klarifikasi lebih lanjut oleh KPKNL, Tergugat I justru memberitahukan nilai limit menjadi Rp1.200.000.000 melalui Pernyataan Harga Limit No. 096/MBJB/IX/2025 tertanggal 8 September 2025.**
65. **Bahwa dengan penetapan nilai limit terbaru sebesar Rp1.200.000.000 tersebut, nilai lelang kini justru di atas dengan NJOP dan memang sejak awal tidak dapat dianggap merugikan.** Sebagai informasi, Fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa dalil Penggugat sudah tidak relevan dengan kondisi terkini, karena keberatan yang diajukan didasarkan pada data yang sudah diperbarui. Selain itu, perlu ditekankan bahwa proses penetapan nilai limit lelang tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("**PMK 122/2023**"), yang memberikan kewenangan kepada pejabat lelang untuk menentukan nilai limit, bukan semata-mata pada NJOP yang bersifat fiskal. **Oleh karena itu, nilai NJOP tidak relevan dan tidak dapat dijadikan standar dalam menentukan nilai limit lelang.** Selain itu, tidak ada satu pun ketentuan yang menyebutkan harga limit harus sama atau di atas nilai NJOP. Terlebih pada faktanya saat ini nilai limit sudah di atas nilai NJOP.

Halaman 25 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



66. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa nilai lelang di bawah NJOP telah mengakibatkan kerugian adalah **tidak berdasar secara hukum dan bahkan sudah tidak relevan lagi**. Justru sebaliknya, Tergugat I telah beriktikad baik bertindak sesuai prosedur, transparan, dan kooperatif dengan mengajukan nilai limit baru sesuai dengan hasil verifikasi administrasi KPKNL sehingga saat ini telah selaras dengan data pasar dan nilai pajak tanah. Tidak terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesengajaan untuk merugikan, atau tindakan melanggar hukum sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat. **Dengan demikian, Butir 15 Gugatan Penggugat tidak dasar hukum dan tidak sesuai lagi dengan fakta terkini. Oleh karenanya beralasan hukum jika petitum Penggugat yang menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan membuat dan mengiklankan aset dengan harga di bawah harga NJOP dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim Yang Mulia.**

D.3. RENCANA PELAKSANAAN LELANG TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN MEKANISME YANG DITETAPKAN OLEH KPKNL DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

67. Bahwa dalam Butir 16 dan 17 Gugatan, Penggugat menuduh tanpa dasar, tanpa penjelasan atau referensi terhadap bukti apa pun bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan lelang atas objek jaminan tanpa melalui prosedur yang sah serta menyebut adanya "*permufakatan jahat*". **Dalil tersebut jelas tidak berdasar, bahkan tanpa penjelasan dan sama sekali tidak didukung oleh fakta hukum atau setidaknya referensi terhadap bukti**, karena pada saat gugatan ini diajukan, proses lelang belum dilaksanakan.
68. Permohonan lelang baru diajukan oleh Tergugat I ke KPKNL Bandung melalui Surat No. 026/MBJB/VII/2025 tertanggal 7 Juli 2025, dan sampai dengan pendaftaran Gugatan oleh Penggugat pada tanggal 25 Juli 2025, statusnya masih berada dalam tahap verifikasi administratif oleh KPKNL. Dengan demikian, belum ada tindakan lelang, risalah lelang, dan pemenang lelang, sehingga tuduhan Penggugat bersifat prematur, spekulatif, dan cenderung mengada-ada.

Halaman 26 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



69. Lebih lanjut, seluruh prosedur yang ditempuh oleh Tergugat I justru sesuai dengan PMK 122/2023, yang mengatur bahwa pendaftaran lelang wajib dilengkapi dokumen pendukung berupa surat permohonan, bukti hak, surat kuasa menjual, dan pernyataan nilai limit. Semua dokumen tersebut telah disiapkan oleh Tergugat I dan dilampirkan secara sah kepada KPKNL. Oleh karena itu, tidak terdapat pelanggaran prosedural maupun administratif dalam proses pengajuan lelang sebagaimana diasumsikan oleh Penggugat. Bahwa pada saat Gugatan diajukan Penggugat, proses masih dalam tahapan awal, dimana KPKNL memiliki wewenang penuh untuk memverifikasi kelengkapan dokumen dan syarat administratif lainnya sebelum membuat penetapan dan menentukan jadwal lelang.
70. Prinsip hukum acara perdata menegaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan apabila telah terjadi kerugian nyata (*actual loss*) akibat suatu tindakan. Pada saat didaftarkan Gugatan oleh Penggugat, belum ada lelang, belum ada peralihan hak, dan tidak ada kerugian nyata yang setidaknya dapat disebut atau dijelaskan oleh Penggugat. **Bahkan Penggugat dalam petitumnya tidak meminta ganti rugi karena memang tidak ada kerugian yang dapat dibuktikan.** Dengan demikian, petitum Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D.4. TIDAK ADANYA UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT I ATAUPUN PERMUFAKATAN JAHAT OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

71. Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 1365 KUHPerdata, dengan menuduh tanpa dasar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bermufakat jahat dalam pelaksanaan lelang terhadap Objek Jaminan. Tuduhan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan tidak didukung dengan uraian fakta konkret. Dalam posita gugatan, Penggugat tidak menjelaskan perbuatan apa yang melawan hukum, dimana letak kesalahan Tergugat I dan Tergugat II,

Halaman 27 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



dimana permufakatan jahatnya, serta bagaimana hubungan sebab-akibat yang menimbulkan kerugian.

72. Bahwa seluruh tindakan Tergugat I, termasuk pengajuan lelang kepada KPKNL, merupakan pelaksanaan hak hukum kreditor yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kredit dan surat penyerahan aset sukarela yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri. Tidak ada tindakan yang bersifat melawan hukum karena semua langkah dilakukan melalui mekanisme formal, terdokumentasi, dan diketahui oleh Penggugat. Adapun keterlibatan Tergugat II semata-mata adalah fungsi administratif dalam kapasitasnya sebagai instansi di bawah negara yang berwenang memproses permohonan lelang. Dengan demikian, tidak mungkin terjadi permufakatan jahat antara Tergugat I dan Tergugat II, karena hubungan keduanya bersifat formal-prosedural yang diatur secara terperinci dalam PMK 122/2023 dan bukan hubungan pribadi atau transaksional.

73. Bahwa oleh karena itu, tuduhan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum dan permufakatan jahat sepenuhnya bersifat asertif, spekulatif, mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan. Hingga didaftarkan Gugatan-nya, belum atau tidak terdapat tindakan konkret yang menimbulkan kerugian aktual bagi Penggugat, sebab lelang pun belum pernah dilaksanakan. Seluruh perbuatan Tergugat I adalah pelaksanaan perjanjian yang sah dan dilindungi hukum, sedangkan peran Tergugat II murni administratif dan sesuai prosedur. Dengan demikian, tidak terpenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara, baik unsur perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, maupun unsur hubungan sebab-akibat, sehingga seluruh dalil Penggugat dan petitum Penggugat yang meminta perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sudah sepatutnya dinyatakan tidak berdasar dan ditolak seluruhnya.

E. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA-MERTA (UITVOERBARR BIJ VOORAD) ADALAH TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK

74. Tergugat I dengan tegas menolak Gugatan dimana Penggugat memohonkan suatu putusan **serta-merta** (*uitvoerbarr bij voorad*).

Halaman 28 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



75. Berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, putusan serta merta (*uitvoerbarr bij voorad*) hanya dapat dijatuhkan apabila ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada suatu putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

76. Lebih lanjut, putusan serta merta (*uitvoerbarr bij voorad*) hanya dapat diberikan apabila Gugatan telah memenuhi syarat putusan serta merta sebagaimana diuraikan dalam Buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, halaman 87-88, yang Tergugat I kutip berikut:

"Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta-merta adalah:

- a. *Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat.*
- b. *Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde).*
- c. *Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional.*
- d. *Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik.*
- e. *Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formil, syarat mengenai surat kuasa, dan syarat-syarat formil lainnya.*
- f. *Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.*
- g. *Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi.*
- h. *Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan.*



- i. *Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung.*
77. Berdasarkan persyaratan putusan serta merta (*uitvoerbarr bij voorad*) tersebut di atas, tidak ada satu pun syarat yang dipenuhi oleh Penggugat dalam mengajukan permohonan putusan serta-merta (*uitvoerbarr bij voorad*).
78. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan butir 3 SEMA Nomor 3 Tahun 2000, alasan yang tegas dan jelas dalam permohonan provisi dan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbarr bij voorad*) merupakan syarat mutlak dalam menjatuhkan suatu putusan serta merta. Dengan tidak adanya alasan yang jelas dalam permohonan putusan serta merta Penggugat maka sudah selayaknya permohonan tersebut ditolak, sebagaimana Tergugat kutip sebagai berikut:
- “Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Putusan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv”*
79. Bahwa dalam petitum Gugatan-nya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum, membatalkan proses lelang, dan menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi moril maupun materiil.
80. Permohonan tersebut tidak relevan secara hukum, karena pada saat Gugatan Penggugat diajukan tidak terdapat tindakan konkret yang menimbulkan kerugian aktual bagi Penggugat. Dengan demikian, tidak



terdapat kepentingan hukum yang nyata yang dapat menjadi dasar untuk mengajukan Gugatan.

81. Selanjutnya, petitum Gugatan Penggugat juga kabur, tidak sesuai dengan fakta, saling bertentangan, dan malah menuntut agar pelaksanaan hak Tergugat I yang sah selaku kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit, surat-surat pernyataan dan persetujuan Penggugat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Selain itu, dalam Gugatan-nya juga tidak terdapat permintaan ganti rugi karena memang pada faktanya Penggugat tidak pernah dirugikan atau bahkan tidak berpotensi dirugikan.
82. Dengan mempertimbangkan ketentuan hukum di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dari Penggugat.

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil serta dasar-dasar hukum yang telah kami uraikan di atas, kami memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengeluarkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II dalam Jawaban ini.
2. Bahwa pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat tersebut adalah terkait dengan Tindakan Tergugat I yang menurut Penggugat pelaksanaan lelang terhadap **1 (satu) bidang tanah berikut:**
 - **Sebidang tanah dengan SHM Nomor 00020 dan NIB 10.15.000013107.0 (Alih media HM.06378 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat menjadi buku tanah elektronik nib 10150000131070) seluas 176 m2 atas nama Ati Jevianti, berikut bangunan rumah tinggal dan segala sesuatu diatasnya, terletak di Jalan Tennis No.16 RT.004 RW.010, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.** (selanjutnya disebut "**Objek Perkara**") dilakukan secara melawan hukum karena Tergugat II mengiklankan aset yang tidak sesuai Nilai jual objek pajak (NJOP) merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa yang menjadi pokok/dasar dari gugatan Penggugat di dalam mengajukan gugatannya khususnya kepada Tergugat II, adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat surat apapun dari Tergugat II, Penggugat hanya mendapatkan informasi dari Tergugat I bahwa agunan tersebut sudah didaftarkan kepada Tergugat II;
 - b. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam pelaksanaan proses lelang tidak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
 - c. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah melakukan pendaftaran Lelang terhadap Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan tidak ada musyawarah ataupun merundingkan terlebih dahulu bersama Penggugat;
 - d. Bahwa perbuatan Tergugat II yang mengiklankan aset yang tidak sesuai Nilai jual objek pajak (NJOP) merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 32 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menyatakan mohon Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, abnding maupun kasasi;
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II jelas-jelas keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa terjadinya proses lelang objek sengketa perkara *a quo* adalah karena adanya Surat Permohonan Lelang Nomor 026/MBJB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025 yang dimohonkan oleh Tergugat I selaku kreditur kepada Tergugat II, dan terkait pemberitahuan pelaksanaan Lelang kepada Debitur *in casu* Penggugat merupakan kewajiban dari Kredtur *in casu* Tergugat I, sebagaimana diatur dalam Lampiran huruf b. Dokumen Persyaratan khusus Pelaksanaan Lelang PMK Lelang Nomor 122 Tahun 2023 di dalam huruf b angka 1).
- b. Bahwa proses pelaksanaan Lelang objek *a quo* telah sesuai dengan ketentuan dalam PMK lelang Nomor 122 Tahun 2023 sehingga Eksekusi lelang yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II telah sesuai dengan syarat prosedur lelang dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- c. Tergugat II melaksanakan lelang objek sengketa dengan berpedoman pada Pasal 6 jo. Pasal 20 UU HT, *Vendureglement*, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (**PMK Lelang**), dimana terhadap lelang *a quo* berstatus **Tidak laku terjual**. Proses pelaksanaan lelang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II selain itu juga Tergugat II hanyalah sebagai perantara lelang dan terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga tidak sepatasnya telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- d. bahwa terhadap pelaksanaan lelang atas objek perkara *a quo* telah disahkan tertanggal 2 Juli 2025, dan di dalam pelaksanaan lelang tersebut **TIDAK LAKU terjual**, sehingga **belum ada peralihan kepemilikan serta belum ada akibat hukum apapun**, dan Eksekusi lelang yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II telah sesuai dengan syarat prosedur lelang dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga pelaksanaan eksekusi lelang tersebut adalah sah dan tidak dapat dibatalkan.

Halaman 33 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tuntutan Penggugat yang menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001.
5. Bahwa selanjutnya guna membantah dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatannya tersebut, maka Tergugat II akan menyampaikan secara lengkap uraian penjelasan dalam Jawaban di bawah ini.

II. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat II, namun bukan berarti Tergugat II mendukung dalil Penggugat kepada Tergugat lainnya.
2. **Eksepsi *Persona Standi in Judicio* (Penggugat kurang tepat menyebut person Tergugat II dalam gugatan a quo)**
- b. Bahwa Tergugat II berpendapat penyebutan person Tergugat II di dalam gugatan Penggugat kurang tepat, karena tidak mengkaitkan secara lengkap dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat selaku (instansi) atasan Tergugat II, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara.
- c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 telah ditegaskan bahwa gugatan yang diajukan terhadap suatu instansi pemerintahan yang memiliki atasan, maka gugatan dimaksud juga harus ditujukan kepada instansi yang secara hierarki berada di atasnya, dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia.
- d. Bahwa dengan tidak disebutkannya atau dikaitkannya secara lengkap yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat dalam gugatan Penggugat, maka KPKNL Bandung yang



dapat digugat sebagai Tergugat II oleh Penggugat dalam perkara a quo jelas-jelas menjadi tidak memenuhi kualitas sebagai pihak yang dapat digugat atau dituntut dalam perkara a quo. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

- a. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur, formulasi Gugatan tidak jelas, padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang, jelas, dan tegas (***Duidelijk***).
- b. Bahwa esensi pokok Gugatan Penggugat tersebut adalah mengenai tindakan para Tergugat yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi setelah dicermati dalam Posita maupun Petitum Gugatannya tidak ada satupun dalil-dalil Penggugat yang menggambarkan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh para Tergugat khususnya Tergugat II.
- c. Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut juga dapat terlihat dari formulasi Gugatan yang tidak tersusun dengan baik antara Posita dengan Petitum Gugatan, sehingga tidak menggambarkan kronologis dan/atau peristiwa hukum yang sebenarnya. Baik dalam Posita maupun Petitum Gugatannya, Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II. Penggugat hanya mendalilkan tindakan Tergugat II yang melaksanakan lelang dan menjual Objek Perkara a quo dengan nilai limit di bawah harga pasaran, tanpa dapat menjelaskan dasar hukum dan peraturan perundangan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat II sehingga dapat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum.
- d. Bahwa menurut **M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008: hal 66):**
"Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil Gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil, sehingga Gugatan dianggap kabur (*obscur libel*), oleh karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".



- e. Bahwa pendapat **M. Yahya Harahap** tersebut sangat sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 18 Desember 1982**, yang memuat pertimbangan bahwa “...karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”.
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), sehingga terhadap Gugatan yang demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II pada Jawaban dalam pokok perkara ini. Bahwa semua yang tertuang dalam Jawaban bagian Eksepsi mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban bagian Pokok Perkara ini.

1. **Akar Permasalahan Dalam Perkara A Quo Adalah Perbuatan Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit oleh Penggugat.**
- a. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi dalil-dalil Penggugat, maka hal yang paling penting adalah *point of view* dalam memahami perkara *a quo* yaitu dengan melihat akar permasalahan yang sepatutnya menjadi *concern*. Dan sesuai dengan dalil-dalil Penggugat maka telah jelas bahwa akar permasalahannya adalah Perbuatan Wanprestasi atas Perjanjian Kredit yang telah dilakukan oleh Penggugat.
- b. Bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana fakta yang diakui Penggugat di dalam dalil Gugatannya angka 3a halaman 3, diketahui antara Penggugat dengan Koperasi Konsumen Mitra Jaya Berdikari *in casu* Tergugat I telah disepakati Perjanjian Kredit Nomor CR010800106137 tanggal 30 Oktober 2024, dan Perjanjian Kredit Addendum Nomor CR010800106147 tanggal 24 April 2025 dengan jaminan berupa SHM Nomor 00020 dan NIB 10.15.000013107.0 seluas 176 m2 atas nama Ati Jevianti yang telah dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama Nomor 02565/2025 tanggal 26 Mei 2025 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 04/2025 tanggal 02 Mei 2025.

Halaman 36 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



- c. Bahwa fakta selanjutnya, Penggugat sudah tidak dapat lagi melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada Tergugat I dengan jumlah sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Dan dikarenakan Penggugat tetap tidak dapat melakukan pembayaran terhadap sisa hutangnya tersebut, maka Tergugat I memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat agar dapat segera membayarkan angsurannya sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kredit, namun pada kenyataannya Penggugat tetap tidak dapat melakukan pembayaran tersebut. Sehingga sangat jelas membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan Wanprestasi atas Perjanjian a quo (Pasal 1238 KUH Perdata).

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

- d. Bahwa dikarenakan Penggugat telah melakukan wanprestasi, maka Tergugat mengeluarkan **Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor 029/MBJB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025**, dan berhak melakukan upaya-upaya untuk menutup utang Penggugat tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat sebagaimana pula telah disepakati dalam Perjanjian a quo, dan Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui Parate Executie dengan menjual/melelang objek jaminan (Pasal 6 UUHT).

- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas membuktikan permasalahan dalam perkara a quo adalah perbuatan wanprestasi atas perjanjian kredit yang dilakukan oleh Penggugat dan bukanlah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Sehingga sangat terlihat jelas Penggugat berusaha untuk mengaburkan akar permasalahan a quo yaitu dari permasalahan Wanprestasi menjadi permasalahan Perbuatan Melawan Hukum, dan menarasikannya sebagai pihak yang dirugikan dengan meminta ganti rugi dari pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dalam Perjanjian a quo. Dengan demikian, tindakan Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan dan jelas-jelas menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat yang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan Wanprestasi yang secara sadar telah dilakukannya.

2. Tentang Fakta Hukum Objek Dalam Perkara A Quo Yang Merupakan Barang Jaminan Kredit yang Diikat Hak Tanggungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa objek perkara *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Penggugat merupakan barang jaminan kredit Penggugat dengan Tergugat I yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor CR010800106137 tanggal 30 Oktober 2024, dan Perjanjian Kredit Addendum Nomor CR010800106147 tanggal 24 April 2025.
- b. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut, Penggugat menyerahkan barang jaminan berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor 00020 dan NIB 10.15.000013107.0 (Alih media HM.06378 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat menjadi buku tanah elektronik nib 10150000131070) seluas 176 m2 atas nama Ati Jevianti, berikut bangunan rumah tinggal dan segala sesuatu di atasnya, terletak di Jalan Tennis No.16 RT.004 RW.010, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan telah diikat Hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama Nomor 02565/2025 tanggal 26 Mei 2025 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 04/2025 tanggal 02 Mei 2025.
- c. Bahwa *in casu* telah terjadi *wanprestasi* yang dilakukan oleh Penggugat atas Perjanjian *a quo*, maka Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui *Parate Executie* dengan menjual/melelang objek jaminan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU HT.
- d. Bahwa lebih lanjut penjelasan Pasal 14 UU HT menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan yang mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menegaskan ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan *Parate Executie* sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata.
- e. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Tergugat I mengajukan permohonan pelaksanaan lelang objek perkara *a quo* kepada Tergugat II sebagai Kantor Lelang Negara. Oleh karenanya, tindakan Tergugat I yang melakukan eksekusi lelang barang jaminan kredit Penggugat melalui Tergugat II adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, dalil posita gugatan serta dalil-dalil Penggugat yang berhubungan dengan eksekusi lelang objek perkara *a quo* adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

Halaman 38 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kedudukan KPKNL Sebagai Perantara Lelang

- a. Bahwa perlu diketahui, secara umum peran KPKNL dalam proses lelang eksekusi Hak tanggungan antara lain sebagai pengawas agar barang lelang tidak diselewengkan, sebagai instansi penyeleksi peserta lelang hak tanggungan, menjaga stabilitas pelaksanaan lelang Hak tanggungan, dan **sebagai perantara** antara pembeli dan penjual barang lelang.
- b. Bahwa Tergugat II adalah satu-satunya instansi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai media/wadah perantara lelang, yang salah satunya tugasnya melakukan lelang barang jaminan berupa tanah yang berasal dari eksekusi hak tanggungan.
- c. Bahwa terjadinya proses lelang objek sengketa perkara *a quo* adalah karena adanya Surat Permohonan Lelang Nomor 026/MBJB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025 yang dimohonkan oleh Tergugat I selaku kreditur kepada Tergugat II.
- d. Bahwa dengan demikian, tindakan Penggugat yang melibatkan KPKNL Bandung sebagai pihak Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah tindakan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.

4. Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan *a quo* Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- a. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang objek sengketa.
- b. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan bahwa prosedur lelang atas objek sengketa perkara *a quo* dilaksanakan oleh Tergugat II berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*), *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1940:56, jo. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*), *Staatsblad* 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1930:85 jo. PMK Lelang. Dimana pada ketentuan Pasal 3 huruf d PMK Lelang telah diatur secara khusus mengenai lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, sehingga prosedur lelang yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Halaman 39 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pelelangan terhadap objek sengketa perkara *a quo* adalah akibat dari tindakan *wanprestasi* atau cidera janjinya Penggugat selaku Debitur atas fasilitas kredit dengan Tergugat I selaku Kreditur, sebagaimana termuat dalam SP I No. 01/MBJB-Bis/IV/2025 tanggal 8 April 2025, SP II No. 05/MBJB-Bis/IV/2025 tanggal 17 April 2025, serta SP III No. 04/MBJB-Bis/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025.
- d. Bahwa prosedur pelaksanaan lelang oleh Tergugat II diawali dengan permohonan dari Tergugat I selaku Penjual melalui Surat Permohonan Lelang Nomor 026/MBJB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025 yang disertai dengan dokumen-dokumen persyaratan lelang, yaitu:
- Copy Perjanjian Kredit Nomor CR010800106137 tanggal 30 Oktober 2024, dan Perjanjian Kredit Addendum Nomor CR010800106147 tanggal 24 April 2025;
 - Copy SPI No. 01/MBJB-Bis/IV/2025 tanggal 8 April 2025;
 - Copy SP II No. 05/MBJB-Bis/IV/2025 tanggal 17 April 2025;
 - Copy SP III No. 04/MBJB-Bis/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025;
 - Copy Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 00020 dan NIB 10.15.000013107.0 seluas 176 m2 atas nama Ati Jevianti;
 - Copy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama Nomor 02565/2025 tanggal 26 Mei 2025;
 - Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 04/2025 tanggal 02 Mei 2025;
 - Surat Pernyataan Harga Limit dari Tergugat I Nomor 096/MBJB/IX/2025 tanggal 8 September 2024;
 - Surat No. 100/MBJB/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Kepada Pemegang Hak Pemilik;
 - Selebaran tanggal 25 September 2025;
 - Pengumuman Lelang Kedua pada Surat Kabar Tribun Jabar tanggal 10 Oktober 2025;
 - Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 67670/2025 tanggal 13 Oktober 2025;
- e. Bahwa atas dokumen-dokumen persyaratan lelang di atas, Tergugat II melakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui **dokumen telah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang.** Oleh

Halaman 40 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, **berdasarkan ketentuan Pasal 25 PMK Lelang, Tergugat II tidak boleh menolak permohonan lelang**, dan menindaklanjuti dengan menetapkan jadwal lelang melalui No. JL-2528/2/KNL.0801/2025 tanggal 17 September 2025 perihal Penetapan Jadwal Lelang yang ditujukan kepada Tergugat I.

- f. Bahwa atas penetapan jadwal lelang tersebut, Tergugat I juga telah memberitahukan kepada Penggugat melalui Surat No. 100/MBJB/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 Perihal hal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Kepada Pemegang Hak Pemilik.
- g. Bahwa berdasarkan pelaksanaan lelang tanggal 27 Oktober 2025, lelang telah dilakukan namun dalam pelaksanaan lelang tersebut **Tidak Laku terjual**, sehingga belum ada peralihan kepemilikan serta belum ada akibat hukum apapun.
- h. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 PMK Lelang, diatur bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, **tidak dapat dibatalkan**.
- i. Bahwa dengan demikian, karena pelaksanaan lelang objek sengketa *a quo* adalah sah dan berdasarkan hukum, **dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**.
- j. Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan seluruh tindakan dan proses lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil Penggugat yang mengatakan pelaksanaan lelang tidak berdasarkan PMK 122 Tahun 2023 adalah dalil yang mengada-ada dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

5. Tanggapan Atas Dalil-Dalil Penggugat

- a. **Bantahan atas dalil Penggugat mengenai tidak pernah mendapat surat apapun dari Tergugat II, Penggugat hanya mendapatkan informasi dari Tergugat I bahwa agunan tersebut sudah didaftarkan kepada Tergugat II.**
 1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Posita Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan *"tidak pernah mendapat surat apapun dari Tergugat II, Penggugat hanya mendapatkan informasi dari Tergugat I bahwa agunan tersebut sudah didaftarkan kepada Tergugat II"*, karena dalil Penggugat tersebut

Halaman 41 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar hukum sama sekali, dan hanya berdasarkan asumsi serta penilaian sepihak dari Penggugat.

2. Bahwa Tergugat II jelaskan terjadinya proses lelang objek sengketa perkara *a quo* adalah karena adanya Surat Permohonan Lelang Nomor 026/MBJB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025 yang dimohonkan oleh Tergugat I selaku kreditur kepada Tergugat II, dan terkait pemberitahuan pelaksanaan Lelang kepada Debitur *in casu* Penggugat merupakan kewajiban dari Kredtur *in casu* Tergugat I, sebagaimana diatur dalam Lampiran huruf b. Dokumen Persyaratan khusus Pelaksanaan Lelang PMK Lelang Nomor 122 Tahun 2023 di dalam huruf b angka 1).
4. Bahwa dengan demikian, maka dalil Penggugat yang memperlakukan tidak pernah mendapat surat apapun dari Tergugat II, Penggugat hanya mendapatkan informasi dari Tergugat I bahwa agunan tersebut sudah didaftarkan kepada Tergugat II sebagaimana dalam posita gugatannya pada angka 16 halaman 3, merupakan dalil yang mengada-ada. Karena Tergugat II tidak mempunyai kepentingan untuk memberitahukan kepada Debitur *in casu* Penggugat, yang mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada Debitur *in casu* Penggugat yaitu Kredtur *in casu* Tergugat I, sebagaimana berdasarkan surat dari Tergugat I No. 100/MBJB/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Kepada Pemegang Hak Pemilik.
- b. **Bantahan atas dalil Penggugat mengenai Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam pelaksanaan proses lelang tidak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.**
 1. Bahwa Tergugat II telah jelaskan di dalam pokok perkara proses pelaksanaan Lelang objek *a quo* telah sesuai dengan ketentuan dalam PMK lelang Nomor 122 Tahun 2023.
 2. Bahwa pelelangan terhadap objek sengketa perkara *a quo* adalah akibat dari tindakan *wanprestasi* atau cidera janjinya Penggugat selaku Debitur atas fasilitas kredit dengan Tergugat I selaku Kredtur, sebagaimana termuat dalam SP I No. 01/MBJB-Bis/IV/2025 tanggal 8 April 2025, SP II No. 05/MBJB-Bis/IV/2025 tanggal 17 April 2025, serta SP III No. 04/MBJB-Bis/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025.

Halaman 42 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa atas dokumen-dokumen persyaratan lelang yang diserahkan oleh Terugat I kepada Tergugat II, selanjutnya Tergugat II melakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui **dokumen telah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang**. Oleh karena itu, **berdasarkan ketentuan Pasal 25 PMK Lelang, Tergugat II tidak boleh menolak permohonan Lelang**.
4. Bahwa berdasarkan pelaksanaan lelang tanggal 27 Oktober 2025, lelang telah dilakukan namun dalam pelaksanaan lelang tersebut **Tidak Laku terjual**, sehingga belum ada peralihan kepemilikan serta belum ada akibat hukum apapun.
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 PMK Lelang, diatur bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, **tidak dapat dibatalkan**.
6. Dengan demikian membuktikan seluruh tindakan dan proses lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil Penggugat yang mengatakan pelaksanaan lelang tidak berdasarkan PMK 122 Tahun 2023 adalah dalil yang mengada-ada dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

c. Bantahan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Yang Didalilkan Oleh Penggugat.

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil dalam Petitum Gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang ditujukan kepada Tergugat II, karena sama sekali tidak berdasarkan hukum. Bahwa dalam permasalahan *a quo* Tergugat II sama sekali tidak melakukan tindakan/perbuatan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan maupun suatu perjanjian apapun berkaitan dengan permasalahan Penggugat maupun tindakan yang dapat dikategorikan sebagai PMH sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai PMH haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) *Harus ada perbuatan;*
 - 2) *Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;*

Halaman 43 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Harus ada unsur kesalahan;
- 4) Harus ada kerugian yang diderita;
- 5) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk itu, dikarenakan gugatan Tergugat II tidak memenuhi unsur-unsur dimaksud, maka dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum sama sekali dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

3. Bahwa prosedur lelang atas objek perkara *a quo* telah dilaksanakan oleh Tergugat II dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*), *Staatsblaad 1908:189* sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad 1940:56 jo. Instruksi Lelang (Vendu Instructie)*, *Staatsblad 1908:190* sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad 1930:85 jo. UUHT jo. PMK 122/2023*. Dan berdasarkan ketentuan **Pasal 3 huruf d PMK 122/2023** telah diatur secara khusus mengenai lelang eksekusi Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) UUHT, sehingga telah terbukti dan berdasar hukum bahwa Tergugat II tidak melakukan PMH sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat Gugatannya tersebut, oleh karenanya tindakan Tergugat II adalah sah dan mengikat secara hukum.
4. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka membuktikan seluruh tindakan dan proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUHT jo. PMK 122/2023), sehingga terbukti dan tidak terbantahkan lagi dalil-dalil Petitum Gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak dalil Gugatan Penggugat tersebut atau menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

- e. Bantahan atas dalil Penggugat mengenai Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi

Halaman 44 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita angka 22 halaman 4 dan peitum angka 5 yang yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi.
2. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan, sesuai dengan Pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, pada angka 4 Mahkamah Agung memberi petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri, dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - 1) gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
 - 2) gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - 3) gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
 - 4) pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*)...dst;
 - 5) dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
 - 6) gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
 - 7) pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
3. Bahwa mencermati pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* tidak termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana ketentuan SEMA tersebut.
4. Bahwa telah ditegaskan pula dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil yaitu "Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan

Halaman 45 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dan demi terwujudnya asas kepastian hukum, maka permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim.

IV. SIMPULAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II sampaikan dan jelaskan di atas, maka dapat Tergugat II berikan simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan Tergugat II telah sah dan sesuai dengan ketentuan PMK Lelang.
2. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan Tergugat II atas objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peraturan yang berlaku.
3. Bahwa pelelangan terhadap Objek Perkara a quo telah disahkan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dapat dimintakan pembatalannya.
4. Tuntutan Penggugat mengenai putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001.

Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain telah ditanggapi melalui Jawaban Tergugat II tersebut di atas, juga tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 46 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan TERGUGAT II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa seluruh tindakan dan proses lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Pihak Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, selanjutnya Para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pula.

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ATI JEVIANTI pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3273246207790001, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Perjanjian kredit dengan nomor: CR010800106137, perjanjian antara pihak KOPERASI MITRA BJB dan pihak ATI JEVIANTI, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Perjanjian kredit addendum dengan nomor: CR010800106147, perjanjian baru antara pihak KOPERASI MITRA BJB dan pihak ATI JEVIANTI, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertifikat hak milik nomor NIB. 10.15.000013107.0, yang diterbitkan oleh badan pertanahan kota bandung, menerangkan bahwa ATI JEVIANTI adalah pemegang hak atas sertifikat tersebut, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat pemberitahuan tunggakan tagihan, menerangkan rincian pokok dan bunga keterlambatan (sp 1, sp 2, sp 3), diberi tanda P-5;

Halaman 47 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Rincian nominal yang diterima oleh ATI JEVIANTI, bukti transfer total keseluruhan nominal uang pinjaman yang dikirim oleh pihak KOPERASI MITRA BJB kepada pihak ATI JEVIANTI, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Rincian nominal pembayaran dari ATI JEVIANTI, bukti transfer pembayaran cicilan dari pihak ATI JEVIANTI kepada pihak KOPERASI MITRA BJB, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat permohonan pelaksanaan lelang dari KOPERASI MITRA BJB nomor: 020/MBJB/VII/2025, bukti telah mengajukan permohonan lelang kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL), diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 adalah berupa fotokopi telah diberi materai secukupnya semuanya berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat tertanggal 30 Oktober 2024 terkait Penegasan Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit Modal Usaha dari Tergugat I kepada Penggugat, diberi tanda T1-1;
2. Fotocopy Perjanjian Kredit No. CR010800106137 tertanggal 30 Oktober 2024 antara Tergugat I dan Penggugat, diberi tanda T1-2;
3. Fotocopy Foto Akad Kredit tertanggal 30 Oktober 2024, diberi tanda T1-2a;
4. Fotocopy Surat tertanggal 30 Oktober 2024 terkait Pernyataan Penyerahan Aset Sukarela dari Penggugat, diberi tanda T1-3;
5. Fotocopy Kuitansi tertanggal 30 Oktober 2024 terkait Pencairan Pinjaman KPA atas nama Penggugat dari Tergugat I kepada Penggugat, diberi tanda T1-4;
6. Fotocopy Bukti Kas Masuk No. Reg. 004835 tertanggal 30 Oktober 2024 yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, diberi tanda T1-5;
7. Fotocopy Bukti Transfer Rekening BRI tertanggal 30 Oktober 2024 dari Tergugat I ke rekening milik Penggugat, diberi tanda T1-6;
8. Fotocopy Struk pembayaran iuran Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB") tahun 2020 dengan No. Objek Pajak 327313000301101101830 tertanggal 15 November 2024 melalui aplikasi Shopee, diberi tanda T1-7;

Halaman 48 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Bukti pembayaran PBB tahun 2021 dengan No. Objek Pajak 327313000301101101830 tertanggal 15 November 2024 melalui aplikasi Shopee, diberi tanda T1-8;
10. Fotocopy Bukti pembayaran PBB tahun 2022 dengan No. Objek Pajak 327313000301101101830 tertanggal 15 November 2024 melalui aplikasi Shopee, diberi tanda T1-9;
11. Fotocopy Bukti pembayaran PBB tahun 2023 dengan No. Objek Pajak 327313000301101101830 tertanggal 15 November 2024 melalui aplikasi Shopee, diberi tanda T1-10;
12. Fotocopy Bukti pembayaran PBB tahun 2024 dengan No. Objek Pajak 327313000301101101830 tertanggal 15 November 2024 melalui aplikasi Tokopedia, diberi tanda T1-11;
13. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri milik Tergugat I tertanggal 18 November 2024 terkait pembayaran jumlah fasilitas kredit dan pengembalian dana retensi dari Tergugat I ke rekening milik Penggugat, diberi tanda T1-12;
14. Fotocopy Invoice No. 17/NOT-INV/V/2025 tertanggal 28 Mei 2025 dari Notaris Meilya Normawaty Simanjuntak, S.H., M.Kn. kepada Tergugat I terkait pengurusan APHT untuk transaksi atas nama Penggugat, diberi tanda T1-13;
15. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri tertanggal 4 Juni 2025 terkait pembayaran biaya APHT dari Tergugat I ke rekening milik Notaris Meilya Normawaty Simanjuntak, S.H., M.Kn., diberi tanda T1-14;
16. Fotocopy Surat Himbauan I No. 01/MBJB-Bis/III/2025 tertanggal 7 Maret 2025 terkait Pemberitahuan Tunggakan dari Tergugat I kepada Penggugat, diberi tanda T1-15;
17. Fotocopy Bukti pengiriman dokumen (resi) No. 020290006238425 tertanggal 7 Maret 2025 yang diterbitkan oleh JNE, diberi tanda T1-15a;
18. Fotocopy Surat Himbauan II No. 02/MBJB-Bis/III/2025 tertanggal 20 Maret 2025 terkait Pemberitahuan Tunggakan dari Tergugat I kepada Penggugat, diberi tanda T1-16;
19. Fotocopy Bukti pengiriman dokumen (resi) No. 020670005862925 tertanggal 20 Maret 2025 yang diterbitkan oleh JNE, diberi tanda T1-16a;
20. Fotocopy Surat Peringatan I No. 01/MBJB-Bis/IV/2025 tertanggal 8 April 2025 terkait Penyelesaian Tunggakan dari Tergugat I kepada Penggugat, diberi tanda T1-17;

Halaman 49 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Bukti pengiriman dokumen (resi) No. 020670006618425 tertanggal 8 April 2025 yang diterbitkan oleh JNE, diberi tanda T1-17a;
22. Fotocopy Surat Peringatan II No. 05/MBJB-Bis/IV/2025 tertanggal 17 April 2025 terkait Penyelesaian Tunggakan dari Tergugat I kepada Penggugat, diberi tanda T1-18;
23. Fotocopy Bukti pengiriman dokumen (resi) No. 020680006656525 tertanggal 17 April 2025 yang diterbitkan oleh JNE, diberi tanda T1-18a;
24. Fotocopy Surat Peringatan III No. 04/MBJB-Bis/VI/2025 tertanggal 30 Juni 2025 terkait Penyelesaian Tunggakan dari Tergugat I kepada Penggugat, diberi tanda T1-19;
25. Fotocopy Bukti pengiriman dokumen (resi) No. 020680011786825 tertanggal 30 Juni 2025 yang diterbitkan oleh JNE, diberi tanda T1-19a;
26. Fotocopy Surat Permohonan Perpanjangan Kredit tertanggal 24 April 2025 dari Penggugat kepada Tergugat I, diberi tanda T1-20;
27. Fotocopy Surat tertanggal 24 April 2025 terkait Persetujuan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Usaha dari Tergugat I kepada Penggugat, diberi tanda T1-21;
28. Fotocopy Addendum Perjanjian Kredit No. CR010800106147 tertanggal 24 April 2025 antara Tergugat I dan Penggugat, diberi tanda T1-22;
29. Fotocopy Foto Akad Restrukturisasi Kredit tertanggal 24 April 2025, diberi tanda T1-22a;
30. Fotocopy Surat tertanggal 24 April 2025 terkait Pernyataan Penyerahan Aset Sukarela dari Penggugat, diberi tanda T1-23;
31. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 6378/Sukamiskin yang diterbitkan tertanggal 16 Mei 2015 atas nama Penggugat, diberi tanda T1-23a;
32. Fotocopy Sertipikat Elektronik atas Sertipikat Hak Milik dengan NIB No. 10.15.000013107.0 atas nama Penggugat, diberi tanda T1-23b;
33. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 01 tertanggal 24 April 2025 yang dibuat di hadapan Meilya Normawaty Simanjuntak, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung, diberi tanda T1-24;
34. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 04/2025 tertanggal 2 Mei 2025 antara Tergugat I dan Penggugat, yang dibuat di hadapan Herati Adibah, S.H., SP.1., Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") Kota Bandung, diberi tanda T1-25;
35. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 02565/2025 tertanggal 2 Mei 2025, diberi tanda T1-26;

Halaman 50 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 67670/2025 tertanggal 13 Oktober 2025 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, diberi tanda T1-27;
37. Fotocopy Surat Pemberitahuan No. 06/MBJB-Bis/VI/2025 tertanggal 30 Juni 2025 terkait Rincian Tagihan Pelunasan dari Tergugat I kepada Penggugat, diberi tanda T1-28;
38. Fotocopy Surat Pemberitahuan No. 01/MBJB-Bis/VII/2025 tertanggal 7 Juli 2025 terkait Rincian Tagihan Pelunasan dari Tergugat I kepada Penggugat, diberi tanda T1-29;
39. Fotocopy Bukti pengiriman dokumen (resi) No. 660094123327 tertanggal 8 Juli 2025 yang diterbitkan oleh TIKI, diberi tanda T1-29a;
40. Fotocopy Surat Pemberitahuan No. 01/MBJB-Bis/VI/2025 tertanggal 8 Juli 2025 terkait Penyemprotan/Pemasangan Plang Lelang dari Tergugat I kepada Penggugat, diberi tanda T1-30;
41. Fotocopy Bukti pengiriman dokumen (resi) No. 660094123327 tertanggal 8 Juli 2025 yang diterbitkan oleh TIKI, diberi tanda T1-30a;
42. Fotocopy Dokumentasi foto pemasangan plang lelang dan penyemprotan rumah tertanggal 10 Juli 2025, diberi tanda T1-30b;
43. Fotocopy Surat No. 026/MBJB/VII/2025 tertanggal 7 Juli 2025 terkait Permohonan Lelang Eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan dari Tergugat I kepada Tergugat II, diberi tanda T1-31;
44. Fotocopy Surat No. 028/MBJB/VII/2025 tertanggal 7 Juli 2025 terkait Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Kepada Pemegang Hak Milik, diberi tanda T1-32;
45. Fotocopy Surat No. 096/MBJB/IX/2025 tertanggal 8 September 2025 terkait Pernyataan Harga Limit dari Tergugat I, diberi tanda T1-33;
46. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak 32.73.130.003.011-0183.0 Tahun 2024, diberi tanda T1-33a;
47. Fotocopy Surat No. JL-2528/2/KNL.0801/2025 tertanggal 17 September 2025 terkait Penetapan Jadwal Lelang dari Tergugat II kepada Tergugat I, diberi tanda T1-34;
48. Fotocopy Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 25 September 2025, diberi tanda T1-35;
49. Fotocopy Bukti pengiriman dokumen (resi) No. 660097223626 tertanggal 25 September 2025 yang diterbitkan oleh TIKI, diberi tanda T1-35a;

Halaman 51 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



50. Fotocopy Surat No. 100/MBJB/X/2025 tertanggal 10 Oktober 2025 terkait Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Kepada Pemegang Hak Milik dari Tergugat I kepada Penggugat, diberi tanda T1-36;
51. Fotocopy Bukti pengiriman dokumen (resi) No. 660097839789 tertanggal 10 Oktober 2025 yang diterbitkan oleh TIKI, diberi tanda T1-36a;
52. Fotocopy Surat Kabar Internasional Tribun Jabar tertanggal 10 Oktober 2025 terkait Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, diberi tanda T1-37;

Menimbang bahwa bukti T1-1 sampai dengan T1- 37 adalah berupa fotokopi telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti T1-19, T1-28, T1-29, T1-30, T1-31, dan T1-32 berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dipersidangan perkara aquo;

Menimbang bahwa Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

A. EKSEPSI SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH;

SURAT KUASA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENCANTUMKAN OBJEK GUGATAN SEBAGAIMANA DIPERSYARATKAN DALAM PASAL 123 (1) HIR, SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (“SEMA”) NO. 6 TAHUN 1994 TERTANGGAL 14

Halaman 52 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOBER 1994 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 288 K/PDT/1986

1. Merujuk pada surat kuasa Penggugat tertanggal 22 Juli 2025 sebagaimana dilampirkan dalam platform e-Court Mahkamah Agung dan ditunjukkan pada Majelis Hakim Yang Mulia pada persidangan tertanggal 8 September 2025 diketahui bahwa surat kuasa Penggugat menyebutkan sebagaimana kami kutip di bawah ini:

*“Untuk hal tersebut Penerima Kuasa diberikan hak dan kewenangan penuh untuk menghadap dan berbicara di depan Majelis Persidangan, melakukan Mediasi, membuat, menandatangani dan mengajukan **Gugatan**, Menerima dan Memeriksa Jawaban atas Gugatan, membuat dan menandatangani serta mengajukan Replik [...]”*

(cetak tebal adalah penekanan dari Tergugat I)

2. Surat kuasa Penggugat hanya sekedar menyebut “Gugatan” dan tidak menyebutkan gugatan itu sendiri tentang apa bahkan juga tidak setidaknya menyebutkan pokok gugatannya misalnya gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, surat kuasa penggugat tidak memenuhi persyaratan suatu surat kuasa khusus untuk mengajukan Gugatan yang artinya surat kuasa Penggugat merupakan surat kuasa yang bersifat umum atau tidak khusus.
3. Pasal 123 (1) HIR secara umum mengatur bahwa *“kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan **surat kuasa khusus**, kecuali kalau pemberi kuasa itu hadir [...]”*.
4. SEMA No. 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994, secara spesifik menyebutkan bahwa:

*“surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa **surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu**, misalnya:*

*a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam **perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya [...]”***

(cetak tebal adalah penekanan dari Tergugat I)

Halaman 53 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Selanjutnya, kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No. 288 K/Pdt/1986 juga secara terang menegaskan bahwa "**surat kuasa khusus yang tidak menyebut objek gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah**".

(cetak tebal adalah penekanan dari Tergugat I)

6. Sebagai tambahan, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ke-11, halaman 15, menyimpulkan penerapan syarat kuasa khusus berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

"i. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;

ii. menyebut kompetensi relatif,

iii. menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan

iv. **menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.**

Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. **Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah."**

(cetak tebal adalah penekanan dari Tergugat I)

7. **Pada faktanya, surat kuasa Penggugat sama sekali tidak mencantumkan objek gugatan/sengketa** dimana jenis objek gugatan/sengketa yang diajukan baru terlihat pertama kali pada perihal surat gugatan Penggugat, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum. Sedangkan, surat kuasa Penggugat hanya sekedar menyebutkan mengajukan "Gugatan".

8. Dengan demikian, secara hukum surat kuasa Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat formal suatu surat kuasa khusus dan oleh karenanya, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK BERIKTIKAD BAIK DALAM PROSES MEDIASI;

Halaman 54 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



**PRINSIPAL PENGUGAT SAMA SEKALI TIDAK PERNAH HADIR
DALAM PROSES MEDIASI PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG**

1. Proses mediasi perkara ini dilakukan sebanyak 4 (empat) kali di Pengadilan Negeri Bandung yaitu pada tanggal 16 September 2025, 23 September 2025, 30 September 2025 dan 7 Oktober 2025 dengan mediator non-hakim Dr. Jelly Nasser, S.H., M.H., mediator pada Pengadilan Negeri Bandung. Pada mediasi pertama tertanggal 16 September 2025, prinsipal Tergugat I telah hadir dalam mediasi namun prinsipal Penggugat sama sekali tidak pernah menghadiri setiap jadwal mediasi.
2. Pasal 6 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (**"Perma Mediasi"**) menyatakan **"Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum."**. Selanjutnya ketentuan Pasal 22 (1) Perma Mediasi menyebutkan bahwa dalam hal penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara.
3. Selain itu, sebagai referensi, terdapat suatu putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 316/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim tertanggal 30 Oktober 2024 sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 262/Pdt/2025/PT DKI tertanggal 10 Maret 2025 yang pernah memutuskan suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan Penggugat tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi. Berikut kami kutip pertimbangan hukumnya:

"Menimbang bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan ayat (2) yang menyatakan Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi, dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tentang Para Penggugat tidak beriktikad baik dalam Proses Mediasi oleh karena beralasan hukum maka dapat dikabulkan."

Halaman 55 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



4. Mengingat posisi Penggugat adalah pihak yang mengajukan Gugatan dan merupakan pihak yang sangat berkepentingan, maka seharusnya prinsipal Penggugat setidaknya pernah menghadiri langsung proses mediasi jika memang Penggugat beritikad baik. Namun, pada faktanya, prinsipal Penggugat tidak pernah sama sekali menghadiri proses mediasi. Dengan demikian, sesuai dengan uraian di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C.EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS OBJEK SENGKETANYA KARENA TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS DAN RINCI PERBUATAN YANG DIDALILKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Dalam posita Butir 17 dan 18 Gugatan, Penggugat hanya sekedar menyebutkan 2 (dua) ketentuan yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Pasal 1365 KUHPerdara. Penggugat tidak memberikan penjelasan mengenai perbuatan apa yang dianggap melawan hukum dan ketentuan mana dari kedua ketentuan dimaksud yang dilanggar sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Akibatnya, posita Gugatan Penggugat tidak dapat dimengerti sebenarnya perbuatan mana dari Tergugat I yang menurut tergugat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. sehingga mengakibatkan Gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*).
2. Selain itu, dasar dari hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah merupakan perjanjian kredit sebagaimana diakui dengan tegas oleh Penggugat dalam Butir 4 Gugatan-nya sebagaimana kami kutip sebagai berikut:
- “Bahwa penggugat menerima fasilitas pinjaman tersebut tidak sesuai dengan yang sudah disepakati dalam perjanjian kredit yaitu sebesar RP. 550,000,000. (lima ratus lima puluh juta rupiah).”*

Halaman 56 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



3. Kemudian, Penggugat juga melampirkan bukti berupa perjanjian kredit dalam platform e-Court Mahkamah Agung yang menjadi dasar, Namun demikian, dalam butir-butir posita lainnya Gugatan, Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I meskipun tanpa setidaknya menyebutkan perbuatan mana dari Tergugat I yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Terlebih lagi, dalam petitumnya Penggugat meminta untuk menyatakan perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum. Jika dasar posita bersumber pada suatu perjanjian, jelas tidak tepat dalam jika petitumnya diminta suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Berdasarkan uraian di atas, jelas Gugatan Penggugat tidak disusun secara cermat sehingga menyebabkan Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Oleh karenanya, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

D. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR;

GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN SEBELUM ADANYA PERISTIWA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAK ADA KERUGIAN NYATA YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT.

1. Bahwa selain kabur, Gugatan Penggugat juga prematur, karena diajukan sebelum adanya peristiwa hukum yang nyata dan menimbulkan kerugian aktual. Pada faktanya, pada saat Gugatan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bandung, yaitu pada tanggal 25 Juli 2025, pelaksanaan lelang belum pernah dilakukan, bahkan proses verifikasi administratif di KPKNL masih berlangsung dan pada saat itu KPKNL belum menerbitkan penetapan apa pun. Oleh karena itu, tidak ada tindakan nyata yang menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat pada saat Gugatan diajukan. Terlebih, pada saat Gugatan diajukan tidak ada kerugian apa pun terhadap Penggugat dan terbukti dengan tidak adanya permintaan penggantian kerugian dalam petitum Gugatan Penggugat karena memang pada faktanya tidak ada kerugian.



2. Bahwa dengan demikian, karena baik dari sisi waktu maupun substansi belum terdapat peristiwa apa pun yang berakibat hukum terhadap Penggugat, maka Gugatan Penggugat secara hukum belum dapat diperiksa dan diputus. Oleh sebab itu, eksepsi ini beralasan hukum untuk dikabulkan, dan Tergugat I dengan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II dalam jawabannya mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi *Persona Standi in Judicio* (Penggugat kurang tepat menyebut person Tergugat II dalam gugatan a quo)

- a. Bahwa Tergugat II berpendapat penyebutan person Tergugat II di dalam gugatan Penggugat kurang tepat, karena tidak mengkaitkan secara lengkap dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat selaku (instansi) atasan Tergugat II, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara.
- b. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 telah ditegaskan bahwa gugatan yang diajukan terhadap suatu instansi pemerintahan yang memiliki atasan, maka gugatan dimaksud juga harus ditujukan kepada instansi yang secara hierarki berada di atasnya, dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Bahwa dengan tidak disebutkannya atau dikaitkannya secara lengkap yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat dalam gugatan Penggugat, maka KPKNL Bandung yang dapat digugat sebagai Tergugat II oleh Penggugat dalam perkara a quo jelas-jelas menjadi tidak memenuhi kualitas sebagai pihak yang dapat digugat atau dituntut dalam perkara a quo. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).



2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

- a. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur, formulasi Gugatan tidak jelas, padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang, jelas, dan tegas (***Duidelijk***).
- b. Bahwa esensi pokok Gugatan Penggugat tersebut adalah mengenai tindakan para Tergugat yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi setelah dicermati dalam Posita maupun Petitum Gugatannya tidak ada satupun dalil-dalil Penggugat yang menggambarkan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh para Tergugat khususnya Tergugat II.
- c. Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut juga dapat terlihat dari formulasi Gugatan yang tidak tersusun dengan baik antara Posita dengan Petitum Gugatan, sehingga tidak menggambarkan kronologis dan/atau peristiwa hukum yang sebenarnya. Baik dalam Posita maupun Petitum Gugatannya, Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II. Penggugat hanya mendalilkan tindakan Tergugat II yang melaksanakan lelang dan menjual Objek Perkara *a quo* dengan nilai limit di bawah harga pasaran, tanpa dapat menjelaskan dasar hukum dan peraturan perundangan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat II sehingga dapat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum.
- d. Bahwa menurut **M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008: hal 66):** "Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil Gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil, sehingga Gugatan dianggap kabur (*obscur libel*), oleh karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".
- e. Bahwa pendapat **M. Yahya Harahap** tersebut sangat sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 18 Desember 1982**, yang memuat pertimbangan bahwa "...karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima".



f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (**Obscuur Libel**), sehingga terhadap Gugatan yang demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

Menimbang bahwa kuasa Penggugat dalam repliknya terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan secara tegas menolak dalil-dalil jawaban dari Para Tergugat tersebut baik didalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tentang **GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR** karena **GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN SEBELUM ADANYA PERISTIWA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAK ADA KERUGIAN NYATA YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT** yang diajukan oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa dalam Eksepsinya Tergugat I menyatakan bahwa Gugatan Penggugat prematur, karena diajukan sebelum adanya peristiwa hukum yang nyata dan menimbulkan kerugian aktual. Pada faktanya, pada saat Gugatan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bandung, yaitu pada tanggal 25 Juli 2025, pelaksanaan lelang belum pernah dilakukan, bahkan proses verifikasi administratif di KPKNL masih berlangsung dan pada saat itu KPKNL belum menerbitkan penetapan apa pun. Oleh karena itu, tidak ada tindakan nyata yang menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat pada saat Gugatan diajukan. Terlebih, pada saat Gugatan diajukan tidak ada kerugian apa pun terhadap Penggugat dan terbukti dengan tidak adanya permintaan penggantian kerugian dalam petitum Gugatan Penggugat karena memang pada faktanya tidak ada kerugian.

Bahwa dengan demikian, karena baik dari sisi waktu maupun substansi belum terdapat peristiwa apa pun yang berakibat hukum terhadap Penggugat, maka Gugatan Penggugat secara hukum belum dapat diperiksa dan diputus. Oleh sebab itu, eksepsi ini beralasan hukum untuk dikabulkan, dan Tergugat I dengan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut Majelis Hakim berpendapat pokok gugatan Penggugat adalah mempermasalahkan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian kredit No.CR010800106137 tertanggal 30 Oktober 2024 dengan plafon kredit sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit rumah atas nama Penggugat diatas bidang tanah dengan SHM No. 06378/Sukamiskin yang terletak di Jl. Tennis No.16 Rt.004 Rw.010 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung yang pelaksanaan lelangnya belum selesai dilaksanakan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 menyatakan bahwa:

"Proses eksekusi atau lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika objek eksekusi atau objek lelang telah diserahkan kepada pemohon eksekusi atau pemenang lelang. Keberatan terhadap penyerahan tersebut harus diajukan dalam bentuk gugatan bukan perlawanan."

Menimbang bahwa walaupun Objek Jaminan/Agunan berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan tersebut diatas telah dilelang eksekusi namun pada lelang yang dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2025 (sesuai bukti T I - 34 dan bukti T.I - 37) dan Objek Jaminan tersebut tidak laku terjual sehingga lelang eksekusi jelas belum selesai, oleh karenanya belum ada penyerahan kepada pemohon eksekusi atau pemenang lelang dan juga tidak ada kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian harusnya Penggugat mengajukan gugatan aquo bukan dalam bentuk Gugatan tetapi adalah dalam bentuk Perlawanan, sehingga gugatan Penggugat ini dikwalifisir sebagai gugatan yang mengandung cacat prematur maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi Tergugat.I mengenai **GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE KARENA GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN SEBELUM ADANYA PERISTIWA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAK ADA KERUGIAN NYATA YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT** beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu materi eksepsi Tergugat I telah dikabulkan, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan

Halaman 61 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 337/Pdt.G/2025/PN Bdg



lagi, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont vankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I telah dinyatakan diterima maka materi pokok gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai Pasal 181 Ayat (1) HIR, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2026, oleh kami, Ardi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Bambang Condro Waskito, S.H., M.M., M.H. dan Deny Riswanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 Juli 2025, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Puput Yani Heryani, S.H., Panitera Pengganti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Condro Waskito, S.H., M.M., M.H.

Ardi, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Puput Yani Heryani, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp150.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp140.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp370.000,00;

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)